

广州市劳动力市场管理条例

(1998年8月6日广州市第十一届人民代表大会常务委员会第九次会议通过 1999年12月30日广东省第九届人民代表大会常务委员会第十四次会议于批准

根据2015年5月20日广州市第十四届人民代表大会常务委员会第三十九次会议通过并经2015年12月3日广东省第十二届人民代表大会常务委员会第二十一次会议批准的《广州市人民代表大会常务委员会关于因行政区划调整修改〈广州市建筑条例〉等六十六件地方性法规的决定》修正)

第一章 总 则

第一条 为加强劳动力市场管理，保护劳动者、用人单位和劳动力中介服务机构的合法权益，促进就业和合理配置劳动力资源，根据《中华人民共和国劳动法》和有关法律、法规，结合本市实际，制定本条例。

第二条 在本市行政区域内劳动者求职，用人单位招聘，劳动力中介服务，适用本条例。

第三条 各级人民政府应当把建设和发展劳动力市场纳入国民经济和社会发展规划，促进劳动力市场的发展。

第四条 广州市劳动保障行政部门是本市劳动力市场的主管部门，负责本条例的组织实施。

区劳动保障行政部门依照职权分工，负责辖区内劳动力市场的管理。

工商、公安、价格、计划生育、财政和税务等部门按照各自职责，协同实施本条例。

第二章 求职招聘

第五条 凡持有本市城镇居民户口，年满十六周岁，有劳动能力的公民，凭本市劳动保障行政部门发给的失业证，可通过劳动力市场求职、就业。

非本市城镇居民户口的流动人员，凭劳动保障行政部门发给的流动人员就业证明，可通过本市劳动力市场求职、就业。

香港、澳门特别行政区，台湾地区的人员和外籍人员在本市求职、就业依照国家、省有关规定办理。

第六条 劳动者通过劳动力中介服务机构（以

下简称中介服务机构) 介绍求职或直接向用人单位求职应聘的, 应介绍本人有关情况, 提供身份证明, 学历证明等证件。

劳动者委托中介服务机构介绍求职, 双方应签订合同书。

第七条 用人单位需要招用流动人员从事本市调控的行业(工种)的, 必须向劳动保障行政部门申报岗位空缺情况, 并按规定办理招、聘用手续。不按规定办理的, 不得招用。

对国家规定凭证上岗的技术工种, 用人单位应当在持有相应职业资格证书的求职者中录用。

第八条 用人单位招聘劳动者可以选择下列方式:

- (一) 委托中介服务机构;
- (二) 参加劳动力交流集市;
- (三) 公布招聘简章、启事;
- (四) 法律、法规允许的其他方式。

第九条 用人单位委托中介服务机构招聘劳动者, 双方应签订合同书; 招用流动人员的, 应同时出示劳动保障行政部门核发的招用流动人员许可证。

第十条 用人单位公布招聘劳动者的简章、启事中本单位基本情况、岗位类别、用人条件和数量、劳动者工资和福利待遇等内容应当真实, 并须经区

以上劳动保障行政部门审核。

第十一条 用人单位录用劳动者并签订劳动合同后，应代劳动保障行政部门收回劳动者失业证。

第十二条 用人单位不得有下列行为：

- (一) 提供虚假用人信息或作出虚假承诺；
- (二) 向求职者收取费用；
- (三) 扣押求职者证件或以抵押名义扣押其财物；
- (四) 招聘未解除或未终止劳动关系的劳动者。

第三章 中介服务

第十三条 申办中介服务机构应当具备下列条件：

- (一) 有机构章程；
- (二) 有与经营规模相适应的固定经营场所；
- (三) 有不少于十万元的注册资金；
- (四) 机构负责人应是本市城镇居民；
- (五) 有三名以上经市以上劳动保障行政部门培训并取得劳动力中介服务资格证的专职从业人员；
- (六) 法律、法规规定的其他条件。

第十四条 申办中介服务机构，应提交下列资料：

- (一) 申请书；

- (二) 机构章程；
- (三) 机构负责人和专职从业人员的身份、学历证明和劳动力中介服务资格证；
- (四) 有效的资金信用证明；
- (五) 经营场所合法使用证明；
- (六) 服务质量责任书；
- (七) 法律、法规规定的其他资料。

第十五条 中介服务机构的申办、审批和管理按下列规定办理：

(一) 市属或以上单位申请的，由市以上劳动保障行政部门审批和管理；

(二) 区属及其以下单位或个人申请的，经区劳动保障行政部门审核，报市劳动保障行政部门批准后，由区劳动保障行政部门管理；

第十六条 劳动保障行政部门对开办中介服务机构的申请，应当自受理之日起十五个工作日内作出书面批复。

经批准开办的中介服务机构，由劳动保障行政部门发给劳动力中介服务许可证（以下简称中介服务许可证）。非劳动保障行政部门设立的中介服务机构应当持有工商、税务部门核发的证照方可从事中介服务。收取中介服务费的，按省人民政府有关规定执行。

中介服务许可证实行年检制度。不按规定年检或年检不合格的，不得继续从事中介服务活动。

第十七条 中介服务机构可从事下列业务：

- （一）为在本市行政区域内的求职者介绍职业；
- （二）接受本市行政区域内的用人单位、个人的委托介绍求职者；
- （三）提供劳动力供求信息服务；
- （四）提供职业培训信息，协助开展职业培训；
- （五）举办劳动力交流集市；
- （六）区以上劳动保障行政部门批准的其他业务。

第十八条 中介服务机构报经市以上劳动保障行政部门专门批准，可开展以下业务：

- （一）为外地用人单位设在本市的机构介绍求职者；
- （二）测试和评价劳动者的劳动技能；
- （三）组织跨地区劳动力交流，开展劳务协作和劳务承包等；
- （四）接受国家机关的委托，依照国家、省的规定，从事劳动者档案管理、代办工龄审核、代缴社会保险费等劳动事务代理业务。

为境外用人单位设在本市的机构介绍求职者，按国家有关规定执行。

第十九条 中介服务机构应当公开服务内容、程序和价格部门批准的收费项目、标准。

用人单位和求职者未达成用工协议的，中介服务机构不得向求职者收取成功介绍费。

第二十条 中介服务机构实行服务质量承诺制度，并应与劳动保障行政部门签订服务质量责任书。

中介服务机构实行一证一点经营，不得在本市内跨区域设点经营。

中介服务机构的营业执照和中介服务许可证原件应在经营场所公开悬挂。

第二十一条 中介服务机构应定期向劳动保障行政部门报送统计报表等有关资料。

中介服务机构变更、歇业、终止的，应提前十五日向原审批的劳动保障行政部门和有关部门办理相关手续，并予以公布。

第二十二条 中介服务机构不得有下列行为：

- （一）介绍未满十六周岁的未成年人就业；
- （二）超出经营范围；
- （三）擅自设置收费项目或提高收费标准；
- （四）提供虚假劳动力供求信息、作出虚假承诺；

（五）以欺诈、诱惑或胁迫方式进行劳动力中介服务活动；

(六) 伪造、涂改、出租、转让、买卖中介服务许可证；

(七) 以委托、挂靠、转让、转包等形式从事劳动力中介服务活动。

第四章 交流集市

第二十三条 举办劳动力交流集市，应当具备以下条件：

- (一) 有中介服务许可证；
- (二) 有举办交流集市的组织方案和措施；
- (三) 有交流集市的名称和相适应的场所；
- (四) 有不少于五十个设点招聘的用人单位参加；
- (五) 有相应的管理机构、人员；
- (六) 法律、法规规定的其他条件。

第二十四条 举办交流集市应当提前三十日向区以上劳动保障行政部门申请，并提交以下材料：

- (一) 中介服务许可证；
- (二) 交流集市组织方案；
- (三) 举办交流集市的时间、名称和负责人；
- (四) 用人单位确认进场设点的意向书；
- (五) 交流集市场所的合法使用证明；
- (六) 招聘宣传资料。

第二十五条 交流集市的审批和管理按本条例第十五条、第十六条的规定办理。

第二十六条 交流集市主办单位应当与进场设点的用人单位签订合同书，并对其进行管理。

第五章 调控监督

第二十七条 各级人民政府鼓励和扶持中介服务机构、职业培训机构为失业人员提供服务。

第二十八条 劳动保障行政部门应对劳动力市场进行统筹规划，加强劳动力市场信息网的建设和管理，做好劳动力供需预测工作，定期发布劳动力指导价格，公布本市招用流动人员的计划和调控的行业（工种）目录，引导劳动力合理流动。

第二十九条 劳动保障行政部门依照《广东省劳动监察条例》等法规对劳动力市场中的求职与招聘、中介服务、交流集市等活动进行监督检查，维护劳动力市场的正常秩序。

第三十条 劳动保障行政部门的监督检查人员依法对用人单位、中介服务机构进行检查时，用人单位、中介服务机构应如实介绍情况，提供必要的文件资料和证明材料。

第三十一条 单位、公民和其他组织对劳动力市场经营服务、管理活动中的违法行为有权检举和

控告，劳动保障行政部门对检举、控告行为应予保密，并及时登记、调查、处理。

求职者、用人单位、中介服务机构之间在劳动力市场活动中发生争议，可提请劳动保障行政部门调解、裁决，亦可直接向人民法院提起诉讼。

第六章 法律责任

第三十二条 违反本条例，有下列行为之一的，由劳动保障行政部门依法处罚：

（一）违反第七条第一款规定的，依照《广东省流动人口劳动就业管理条例》处罚；

（二）违反第十条、第十二条第（一）项规定的，责令改正，停止招工，处以一千元以上二千元以下罚款；情节严重的，除上述处罚外，并对其法定人和直接责任人分别处以一千元以上二千元以下罚款；

（三）违反第十二条第（二）、（三）、（四）项规定的，依照《广州市劳动合同管理规定》处罚；

（四）违反第十三条第（五）项规定的，责令限期补办，对中介服务机构按每一从业人员处以一千元以上二千元以下罚款；逾期不补办的，并处吊销中介服务许可证；

（五）违反第十六条第二款规定，无中介服务许

可证擅自从事劳动力中介服务活动的，没收违法所得，处以三万元以上五万元以下的罚款；

（六）违反第十六条第三款规定，中介服务许可证年检不合格而从事劳动力中介服务活动的，没收违法所得，处以五千元以上三万元以下的罚款；

（七）未经批准，开展第十八条第（一）、（二）、（三）项所列业务的，责令改正，没收违法所得，处以一千元以上五千元以下的罚款；

（八）违反第十八条第（四）项、第二十二条第（六）项规定的，没收违法所得，处以五千元以上三万元以下罚款；情节严重的，并处吊销中介服务许可证；

（九）违反第十九条第二款、第二十二条第（四）、（五）项规定的，没收违法所得，处以违法所得一倍以上三倍以下罚款；情节严重的，并处吊销中介服务许可证；

（十）违反第二十条第二款、第二十二条第（七）项规定的，责令限期改正；重犯的，处以一千元以上五千元以下罚款；情节严重的，并处吊销中介服务许可证；

（十一）违反第二十二条第（一）项规定的，责令改正，按每介绍一人处以三千元以上六千元以下罚款；情节严重的，并处吊销中介服务许可证；

(十二) 违反第二十五条规定，未经批准举办劳动力交流集市的，责令停办，没收违法所得，对举办者处以二万元以上十万元以下的罚款；情节严重的，并处吊销中介服务许可证。

违反本条例，有前款所列行为之一，构成犯罪的，依法追究刑事责任。

第三十三条 阻碍劳动保障行政部门、有关行政部门及其工作人员执行公务，或打击报复举报人员的，依照《广东省劳动监察条例》处罚。

第三十四条 其他有关行政管理部门在各自的职权范围内，依照法律、法规的规定，对违反本条例的行为，负责监督处理。

第三十五条 劳动保障行政部门或有关部门工作人员滥用职权，徇私舞弊，玩忽职守的，由其所在单位或上级主管部门根据情节轻重，给予行政处分；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

第七章 附 则

第三十六条 人才市场的管理，不适用本条例。

第三十七条 本条例自 2000 年 5 月 1 日起施行。